

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1368/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

นายวันชัย หรือหน้อย ทองแพ

จำเลย

นายวันชัย หรือหน้อย ทองแพ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า ด้วยตามที่จำเลยยื่นฎีกา และได้ขอโอกาสที่จะยื่นคำร้องเพิ่มเติมฎีกา
ไว้ นั้น บัดนี้จำเลยขอเพิ่มเติมฎีกาดังรายละเอียดปรากฏตามคำร้องนี้ โปรดรับคำ
ร้องขอเพิ่มเติมฎีกาไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี และฐานพาอาวุธปืน จำคุก
6 เดือนรวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง
จำคุกจำเลยมีกำหนด 9 เดือนอาวุธปืนลูกซองปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาด 20 และ
หมอนปิดปลอกกระสุนปืนของกลางให้ริบเสียทรัพย์สินของกลางนอกจากนี้ให้คืนแก่
เจ้าของข้อหาอื่นให้ยกศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุก 20 ปี รวมโทษความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91แล้ว เป็นจำคุกจำเลยมีกำหนด 20 ปี 9 เดือน
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2531

จำเลยฎีกา (อันดับ 119)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 126)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยขอเพิ่มเติมฎีกาภายในอายุความฎีกาจึงอนุญาตให้
จำเลยเพิ่มเติมฎีกาได้ตามคำร้องลงวันที่ 14 กรกฎาคม2531 ส่งสำเนาให้โจทก์

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยขอเพิ่มเติมฎีกาภายในอายุความฎีกาจึงอนุญาตให้
จำเลยเพิ่มเติมฎีกาได้ตามคำร้องลงวันที่ 14 กรกฎาคม2531 ส่งสำเนาให้โจทก์

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น